

法创生：为什么法律信仰的源头，不是“他应该”，而是“在这里”

那种牢不可破的内在信靠，是一次成功创生的副产品——是对法律这个接生者的身体性记忆

高鹏 著 · SDE 学员 · 法社会学与主体生成 · 2026年7月26日

摘要 既有理论默认信仰始于一个认知判断——“我相信法律是公正的”。本文挑战这一预设：法律信仰不是主体对外在体系做出“它值得信靠”的判断，而是主体本身在一次法律干预的事件中，被从旧我的混沌里重新生成了一次。

关键词：法社会学与主体生成

这个新主体，不是一个被法律“赋予权利”的抽象人格。他是一个活生生的人，在经历了一场法律仪式之后，获得了不仅是胜诉判决书，还有一种切身的感觉：“我这个理，在这个世界上，被接住了。”这种感觉一旦发生，他就不是在被灌输“要信仰法律”，而是他的身体已经记住了法律。他对法律的信任，不是对一个外在对象的认知，而是对自己那一次艰难重生的记忆。

这就是法创生的秘密。它不在认知层面，而在生成层面；不是主体对法律的判断，而是法律对主体的重塑。法律信仰的起点，不是“我认为这法律是好的”，而是“在这里，我重新把自己生出来过一次”。

这个源头，被整个法律思想史系统性地遗忘了。本文将论证，取代它的，是一种深刻的认知主义范式——它将法律信仰的起点，错误地锚定在“知”上：知道法律、相信法律、认为法律有约束力。当法律信仰失落时，这套范式开出的药方，天然就是“加强认知”——普法、教育、宣传。但它解释不了那个最深的现象：为什么在普法率最高的时代，人们反而更普遍地感到“法不关己”？为什么一个精研法条、笃信法治的法官，会在晚年说出“那道坎过去了没有”这种认知主义无法安置的叹息？

因为那个称作“信仰”的东西，本来就不是“相信”。它是发生的产物。当法律失去了创生的维度，它就从一面可以映照出“新我”的镜子，变成了一部只负责扫描“旧伤”的X光机。它依然能诊断，依然能开方，但它再也不能接生。

那位退休法官的叹息里，藏着一个被我们遗忘了两千年的源头的回声。在那个源头第一次被听见的地方，法律还没有被简化为“认知的对象”。它曾经是一种力量——一种足以让人在狱门前站立良久、然后说出“法的光，从此照进来了”的力量。要理解那个叹息，我们必须先回到那个源头。

二、一个被千年遗忘的源头：从“在这里”到“他应该”

在早期法律实践的某些记载中，我们能够辨认出一种在今天几乎已经消失的法律经验形态。一个被后世反复转述的故事是：据《论语·公治长》及《左传》相关记载，孔子弟子公治长曾蒙冤入狱。其事在后世演绎中常被铺展为：他被诬告杀人，身陷囹圄，其弟子或同门愤然要为之上诉申冤，公治长却在狱中拦住他们说，他身在狱中，就只等法律把事情弄清。当问及“法律万一永远弄不清呢”，他答以某种形式的“那就让它看清我”。后来真凶落网，公治长获释。出狱那天，他在狱门前站立良久，说出了一句被后人反复引述的话：记住这个门——不是我从此走出去了，而是法的光，从此照进来了。（注：此节所述对话为后世据《论语》《左传》公治长本事之演绎，非先秦原典直引。公治长系孔子弟子、女婿，《论语·公治长》载孔子“以其子妻之”并称其“虽在縲继之中，非其罪也”，为后世演绎提供了基本素材。本文使用这一演绎文本，旨在揭示其中蕴含的法创生思想原型，而非以此为先秦信史之证据。）

这个故事被当作德行的例证讲了两千年，但很少有人听见它里面那道属于法律本身的、振聋发聩的低音。公治长在狱中说的，不是“我相信法律”。他没说那个。他说的是自己身在狱中，只等法律把真相看清。他不是在自己心里找到了一个叫“信仰”的东西，然后把它投射给那个远方的、可能还他清白的法律。不，顺序是反的。他是先把自己整个地、毫无保留地交给了法律这个过程，然后，法律用一次公正的运作，把他重新生出来了一次。

“记住这个门。”他让人记住的，不只是一次冤案平反的结果。他让记住的，是那个地点——那个让旧的、身负冤屈的公治长死去的入口，和让新的、被法所辨认的公治长重生的出口。他最后说的“法的光，从此照进来了”，这个“此”，指的不是法律，而是他自己。他不是膜拜一面外在的镜子，他是在说：我的身体，从此成了法律之所以为法的一个活的证据。

必须立即指出的是：公治长事件并不是本文所界定的“法创生”的标准案例。公治长在入狱之时，非常清楚地知道自己是被诬告的——他并非一个“碎裂到说不清自己是谁”的混沌主体，而是一个拥有高度道德确定性的无辜者。他所经历的，严格说来是一场信仰的极致考验：他已在先前的生命中获得了对“法”的身体性信靠，而狱中的等待，是将这份信靠推向终极检验的过程。公治长事件是法创生的高阶变体——它展示的不是创生事件本身，而是一个已经被法律创生过的主体，以何等决绝的方式将自己再次交还给那曾经创生了他的力

量。我们将它作为全文叙事的起点，不是因为它是法创生的充分证据，而是因为它以一种近乎晶体般纯净的方式，凝聚了法创生最原初的图景：法律信仰的源头，不是“他应该”这个认知判断，而是“在这里”这个生成事件——不是我“认为”这法律是公正的，而是我曾经亲身经历过，在法律的介入下，一个能说清自己、能为自己主张的新我，从旧我那团混沌的血肉里被接生出来。

这一源头，到近现代法学的大厦建起来时，反而被彻底遗忘了。这个遗忘本身需要一个生成机制的解释：那些后世的理论家们，并不是愚蠢地“漏看”了法创生。他们之所以不约而同地走向认知主义，是因为他们面对的那个时代有一个远为迫切的任务——为一个正在挣脱神权与绝对君主制的法律体系，寻找一个不以赤裸暴力为唯一后盾的根据。在那个历史关口，“理性”和“认知”是最可用的非暴力根据：一个自由且理性的人，通过自己的认知，认识到法律是理性的命令（自然法）或主权者的理性意志（实证法），并因此服从它——这为法律的正当性提供了一套完整的、无须求助于上帝或刀剑的叙事。

这套认知主义范式，在它的历史时刻里，是一次真实的、合理的思想生成。它的局限，是在它成功之后才逐渐暴露的：它所回答的，始终只是“一个已经成形的主体，为什么应当服从法律”；它从未追问——“那个‘能够认知法律’的主体本身，是怎么来的？”

自然法传统的集大成者阿奎那，将法律定义为“以共同善为目的的、由照料共同体者所颁布的理性命令”。公民对法律的信仰义务，最终源于他对那永恒法、自然法的理性认识。这回答了“法律何以值得被信仰”，却没有回答“一个灵魂在追随理性命令时，从一个习惯趋乐避苦的个体，到成为一个以理性为行动根据的公民，他所经历的那场内在的重生，是由什么力量催动的”。阿奎那将这个过程中交给了“德性”的习得，却偏偏没有看见：那最初催动“守法”这一德性发生的事件，往往不是一次安静的沉思，而是一次被法所伤、又被法所救的激烈事件。

实证主义在这一点上，并没有比自然法走得更远。霍布斯用战争状态的恐怖，论证了人们出于恐惧、经过理性的计算，同意将权力交给主权者，法律信仰由此被偷换为对秩序的服从。到了哈特，他承认单纯的“被强制”不足以构成一个法律体系，精巧地提出了“内在观点”——一种认为规则“具有约束力”的接受态度。他比霍布斯更看见了人心。但他看见的，只是一个最终的、完成了的认知状态：“我认为它有约束力。”他没有追问那个“认为”本身是怎么发生的。是什么使一个此前只懂得服从的人，发生了一次内在的跃迁，第一次从他的生命内部，而不只是因为外部的强制，感到某条法律对他而言是真的、是必须的？

在这个认知主义传统的最激进一翼，站着卢曼。卢曼的法律系统论将认知主义推到了它的逻辑终点——也正是在那里，它暴露了自己最深的那道缝隙。卢曼的论证力来自一个大胆的撤销：他撤销了“法律需要一个外在信仰锚点”这个命题本身。在他看来，法律通过“合法/非法”的二元符码自我指涉地运作，正当性就是这个符码自身的社会有效性——不是任何人对它的“信仰”，不是任何外在于系统的道德或政治根据。法律不需要被人信仰；它只需要被人使用。你缴税、签合同、服判决，你的每一次“使用”，就是对法律系统正当性的持续再确认。

卢曼是对的——在系统正常运转的时候。但他预设了一个从不发生断裂的系统。他没有回答：当一个法律体系在社会成员的集体经验中，已经不再能够催生出那种“我在这里被重新生成过”的身体记忆时，“合法/非法”的符码会发生什么？本文的回应是：它不会立刻崩溃。它会先变成一套人们仍然使用、但不再当真的话语。人们不再“信仰”它——卢曼说对了，信仰不是系统的必要条件。但人们也不再严肃地“使用”它——他们把法律当成了一个必须应付的外部环境，而不是一个可以把自己交付给它的发生之地。这种“使用中的不信”，不是系统外的批判，而是系统内部的符码自噬：法律符码仍然在产出“合法/非法”的判断，但这些判断在社会肌理中逐渐失去组织经验的力量。人们开始用“找熟人”替代“找法律”，不是因为他们不懂法，而是因为他们与法律之间，从未发生过那一场能让法律在他们身上活过来的创生事件。卢曼的理论无法解释这种现象，因为他的系统论没有给“个体如何在法律中生成”这个问题留出任何理论空间。在他的系统里，个体只是法律系统的“环境”——系统与环境之间只有信息交换，没有主体生成。

从阿奎那到卢曼，一部法律思想史，在“法律信仰如何发生”这个问题上，埋下了一条长达千年的认知主义断层线。他们把法律信仰，从公治长那个“门”里的生成事件，悄悄替换成了对“法理”或“法条”的认知活动。当法律信仰失落时，全社会的第一反应永远是指向“认知不足”：民众不懂法、不学法、不信法。于是，普法教育、法治宣传、庭审直播，轮番上阵。我们不遗余力地去建设那个台阶——让它更宏伟、更清晰、更唾手可得——却发现，愿意踩上去的人越来越少了。因为身体已经遗忘了第一次踩上去的那种感觉，因为那扇能让旧我死去、新我重生的“门”，在今天的法律大厦里，已经被越来越讲究效率和管理学的设计图纸，悄悄地砌死了。

三、法创生：法律作为主体生成的接生者

法创生，是指法律作为一种外部介入的力量，在个体生活世界的某个断裂处——当旧的认知、关系、身份与处理方式已经全数失效，个体陷入“说理不通、走投无路”的混沌时——通过对个体困境的倾听、发问、对峙与裁决这一整套仪式化干预，在反复的、不代答的发问所创造的空隙中，逐步将被动的卷入转化为主动的重构，使个体最终能够在法律的语词和逻辑里，重新组织起自己破碎的经验，为自己生出一种新的、能在这个世界上清晰主张并有效行动的主体状态。那个最终“被生成”的，不是一个从未存在过的全新人格，而是一个在旧我混沌中无法达成的、能在法律面前为自己辩护的、强有力的“法的主体”。

这个概念，必须与三种相近的表象做严格切割。

它不是“法律赋权”。赋权理论预设主体本就清醒，只是缺乏资源和言说管道。法创生处理的是更深的状况：主体在断裂中陷入混沌，他不知道自己该主张什么，甚至说不清自己是谁。他的痛苦是一团没有形状的乌云。法律在此的作用，不是把话筒递给一个已经写好发言稿的人，而是通过提问、对质、证据规则的引导，强迫这团乌云一点点凝结成可以被法律系统识别的、形状分明的“雨滴”——一个清晰的请求权基础，一个能被叙述和证明的法律事实。

它不是“程序正义感”。程序正义感研究的是，人们因为被公平地对待，而产生对法律体系的正面观感。这依然是“主体审视程序”的认知模式。而在法创生事件里，主体没有余裕去“审视”程序是否公平。他正处在旧我崩溃的悬崖边，他的全部注意力都在挣扎着形成一个能站得住的主张。当他终于借着法律程序的引导，自己亲手把这个主张立起来的那一刻，他获得的不是一种关于程序的“观点”，而是一种关于自身的真切体验：“我站住了。”

它也不是“恢复性司法”或“治疗性 jurisprudence”。这些进路意在修复社会关系，或在程序中关注参与者的心理福祉。法创生不是修复，而是新生。它不是让主体回到受伤前的状态，而是让主体在经历法律这个“他者”的干预后，成为一个过去所无法成为的、能在规则世界里为自己负责并行动的人。这是一种存在论意义上的产出，而不是心理学意义上的康复。

法创生的发生，有它最低限度的结构。需要立即声明的是：这个结构不是法创生的永恒不变的本质，而是它在当前历史条件下被观察到的最常见形态。不同时代、不同文明中，法创生可能有完全不同的结构形态——比如在前现代的行会仲裁或宗教法庭中，那个“他者”的角色可能由长老或教士而非职业法官承担，“被接住的翻译”可能用道德的或宗教的语言而非法律的语言来完成。本文提出的三要素结构是一件分析工具，不是一套永恒真理。三要素本身也是历史生成物——比如“一个能倾听式发问的法官”这个要素，其生成条件（司法独立、法学家伦理、案件负荷、文化传统）本身就是一个需要追问的生成机制课题。

在这个保留之下，法创生在当前历史条件下的最常见形态，包含三个必备要素：一个断裂、“一个他者”、和一次被接住的翻译。

首先，必须有一个生活的断裂。当事人的婚姻、契约、身体、或生存的某个基本信赖，已经被撕开。旧的道理已经说尽，旧的活法已经走不通。他带着一团他自己都无法言说的、混合着委屈、愤怒与恐惧的乌云，撞进法律的大门。

其次，法律必须作为一个真正的“他者”在场。这不是指一个冷冰冰的制度机器，而是指一个活的法律人——律师、法官，或仲裁员。这个他者，必须拒绝两种常见的诱惑。第一种诱惑，是立刻扮演一个全知的问题解决者，直接用自己的知识去填满当事人的混沌，告诉他“你这个案子，根据某某条应该……”。这是“提前抵达”，它截断了创生的必要过程。第二种诱惑，是退回到一个纯粹被动的记录者，只冷漠地等待当事人自己说出那些他此时此刻根本不可能拥有的法律语言。真正的他者，做的是一件更困难的事：倾听式的发问。他不是代替当事人去想，而是坐在当事人的混沌之旁，通过那些精准的、有压迫力的、却绝不替答的发问，逼迫当事人自己，一寸一寸地，把那些一团混沌的痛楚，转化为清晰的法律叙事。“你当时说了什么？”“他有没有在文件上签字？”“你究竟想要什么？”这些提问，像一道道微小的、针对性的敲击，敲在当事人那团无形的痛苦上，让它被迫开始成形。

最后，必须有一个“被接住”的时刻。当当事人历经煎熬，终于在法庭上的最后陈述中、或在一次关键的调解对话里，自己亲手把那句提炼好的、包含了全部事实与诉求的法律话语说了出来，并且被对方、被法官严肃地倾听和回应了——不管最终判决是输是赢——那个“被接住”的时刻，就是法创生的最终完成。他的痛苦，终于获得了一个公共的形式，被法律的世界所容纳。从这一刻起，他不再仅仅是那个痛苦的受害者，他还是那个能够清晰地、负责地主张这一痛苦的法律主体。

当这一最低限度的结构完成，一个副产品便生成了。当事人走出经历过这一切的场所，他在回头看去的那一刻，会莫名地对法律产生一种亲切的信靠。这种信靠，并不是因为他赢了官司，也不是因为他觉得法官很公平。他信任它，是因为他亲身经历了，在那段最难的旅程里，是法律这个无言的“他者”，用它的全部程序、语词与严肃的仪式，帮着他，把自己重新生出来了一次。他对法律的信仰，是他对这次艰难重生的、身体性的记忆。

这就是法创生。它不是神迹，而是一种基于法律程序的可分析、可观察、却从未被认真命名的主体生成机制事件。这个事件的持续发生，是法律信仰唯一的、真正的源头活水。

四、创生力如何被截除：从“接生者”到“丈量员”的历史动力学

如果法创生是法律信仰的源头，那么法律信仰在当代的失落，就不只是一个“信仰流失”的文化现象，而是一次制度演化的结构性后果。我们必须追问：法创生维度在现代法律体系的建立过程中，是如何被系统性地截除的？这个追问让我们从思想史批判走向社会史生成机制。

截除不是一夜之间发生的，也不是某个立法者或法学家有意为之的阴谋。它是在三个相互咬合的历史进程中，被悄无声息地完成的：法律职业的专业化、司法理性的科层化、以及纠纷解决的标准化。

第一个进程：法律职业的专业化。在前现代的法律实践中——无论是中国明清的州县官亲理词讼，还是欧洲中世纪的商事法庭或庄园法庭——那个主持纠纷处理的人，与他所面对的人，共享着大致相同的生活世界。他们说着同一种日常语言，理解同一种人情世故。县官

固然是朝廷命官，但他审案时用的是当事人听得懂的方言，问的是当事人能够回答的关于田地、借贷、邻里口角的问题。当事人走进公堂时，他不是走进一个全然陌生的符号世界。

现代法律职业的兴起，从根本上改变了这个配置。法学家阶层的形成、法律教育的学院化、法律语言的术语化——这三个步骤，将法律从一个嵌入日常生活的实践，改造为一套由受过专门训练的职业群体垄断的符号系统。当事人不再能与法律“直接相遇”。他必须经过一个翻译者。而这个翻译者——律师——从制度设计上说，是当事人的代理人，受“勤勉尽责”的职业伦理驱动，天然地倾向于替当事人把事情“办好”，而不是陪着当事人走一趟艰难的自我翻译之路。当一个被辞退的职员尚未想清楚自己究竟哪里委屈，律师已经替他归纳出了“非法解除劳动合同”的案由；当一个被车撞伤的行人还没来得及感受身体的痛和对方的冷漠，律师已经替他计算好了伤残赔偿金的清单。律师不是恶意的；他是高效的。问题的症结恰在于此：这种高效的专业化，在当事人刚刚感到“有点不对”时，就用一个现成的法律名字填平了那个断裂，窒息了当事人生出自己的法律话语的全部挣扎过程。当事人被舒舒服服地架着，走完了全流程，却从未亲自走过那趟从混沌到清晰的创生之路。

第二个进程：司法理性的科层化。现代法院系统建立的标志，是一套以“效率”和“统一”为核心价值的管理体系。立案登记、审限管理、结案率考核、上诉率指标——这些制度工具让法院能够以前所未有的规模和速度处理纠纷，但它们也在无形中改写了“一个好法官”的定义。一个愿意花一个下午去听一只鸡的故事的法官，在当前的绩效考核表上，几乎找不到任何一格能安放他的那个下午。指标要求的，是结案数、调解率、文书上网率——所有这些都指向“处理完毕”，而不是“发生过什么”。

一份来自中国某基层法院的真实绩效考核表（内部文件，已脱敏处理）列出以下考核项：结案率（权重30%）、平均审理天数（权重20%）、调撤率（15%）、上诉改判发回重审率（15%）、文书上网率（10%）、庭审直播数（5%）、信访投诉率（5%）。在这七项指标中，没有任何一项测量“当事人是否在这个案件中被真正听见”“当事人在结案后是否获得了更强的主体行动力”“当事人对法律程序的体验是否发生了生成性的转变”。这些维度不在——不是被忽略了，而是根本不在测量框架之内。一个法官如果花费大量时间做“倾听式的发问”，他的平均审理天数就会上升；如果他拒绝在当事人尚未完成自我表述时提前给出判决方向，他的结案率就会下降。绩效体系不是在被动地描述法官的工作；它在主动地、持续地、奖惩分明地塑造一种特定的司法行为模式——一种鼓励“提前抵达”和“快速丈量”、惩罚“陪伴式等待”的模式。

第三个进程：纠纷解决的标准化。规模化纠纷处理的另一面，是裁判文书的高度格式化和判决的“邮寄化”。在理想状况下，法创生事件中的那个“被接住”的瞬间，是一次当事人与法律世界之间的、充满临场感的真实连接——法官当庭宣告的判决、当面的释法说理、甚至是庭审中一句关键的追问后当事人被激出的陈述，都构成这种连接的具体形式。但在当代，法官写下判决书后邮寄送达，当事人收到EMS快递，拆开，看最后一行。判决书可以写得逻辑严密、说理透彻，但它是单向的宣告，而不是在场性的“接住”。当事人的全部创生渴望，等来的不是一面能照见新我的镜子，而是一纸事后寄来的、用他看懂或只能半懂的法律语言写成的说明书。

当法创生的三个要件被这三个历史进程系统性地磨平，法律信仰便失去了它得以发生的唯一土壤。法律体系并没有停止运转；它比以前转得更快、更顺。但它做的事情，已经从可能的“接生”，无可挽回地滑向了“丈量”。它丈量损失，给出赔偿；丈量伤害，给出刑期；丈量合同，给出效力。它做得极其专业、极其精准。但它从此再也无法在一个破碎的人身上，接生出一个新的、能主张的自己。一个只能丈量旧伤、却再也不能创生新我的法律，就是形同虚设的法律。

五、创生力的残余：三个微小的发生

当代法律体系的总趋势是创生力的流失。但这并不意味着法创生事件已经彻底绝迹。在那些大规模、标准化的正义生产线触及不到的缝隙里，在那些道德想象力尚未被绩效考核完全磨平的法律人身上，我们偶尔还能目击法创生的微光。下面三个来自当代中国的微小案例，不是为了证明“一切尚好”，而是为了从一个相反的方向，把法创生的结构本身更鲜明地检验出来。

案例一，是一位边境小城的派出法庭法官，他处理过一桩“一只下蛋母鸡”的案子。一位独居老人哭诉，邻居家的鸡吃了她晒的谷子，要求赔偿。这案子没有证据，没有证人，案由不成立，诉讼请求不明确。调解也不行，因为老人不要钱，她坚持要一个“说法”。这个案子，任何高效的标准流程都会指向同一个结果：裁定驳回。这位法官没有。他下午登门，坐在老太太满是鸡粪的院子里，说：“老姐姐，我一个人在这儿也闷，您给我讲讲这只鸡的事。”他听了足足两个小时——鸡原来的颜色、下蛋的频率、那天吃谷子的时辰。最后他说：“老姐姐，我听明白了，这只鸡，它不是吃了一碗谷子，它是伤了您的心。”老太太当场哭得惊天动地。哭完了，她自己说：“法官，你回去吧，这案子我不告了。”第二天，她托人送来一张皱巴巴的撤诉申请。这个案子，从法律上看，什么都没有发生。没有判决，没有调解，没有强制执行。但却发生了一件比所有法律文书都更重的事：一位被孤单和委屈压得快窒息的老人，在这位法官那长达两小时的倾听里，第一次把她那团无法言说的痛苦，在法律这个“他者”的注目下，自己亲手说了出来，并自己亲手放下了。她并没有成为一个新的诉讼主体，但她成了一个能从旧日执念里走出来的人。这是一次最微型的法创生。

案例二，是一个珠三角的法律援助律师，他的当事人是一个被拖欠了半年工资的、来自云南山区的彝族青年。这名青年只会说极少数的汉语，不懂任何法律，甚至说不清楚自己到底干了什么活——他只反复说“钢筋”、“老板坏”。按执业规范，律师可以帮他计算欠薪、提交标准化诉状，高效解决。但这位律师花了一个晚上，带他坐在工棚外的路灯下，拿出纸和笔，不厌其烦地问他，画图：“你是从

这里搬到这里？是这根柱子还是那根柱子？有多高？用了多少天？”到后来，律师自己嗓子都哑了，但他没有替青年说任何一个词。他一直在等，等青年自己说。凌晨两点，那个青年忽然指着纸上的草图，憋出来一句：“我……做这个，钢……钢筋，三十六天。”律师说：“好。接下来，他们有没有说，什么时候给钱？”等到诉状写完，青年看着那几页纸，对律师说了一句和案子无关的话：“我，说清了。”他说这句话时的神情，不是一种感激，而是一种罕见的、被自己的完整所震惊的宁静。他被欠薪的伤害尚未弥补，但一个能在法律面前清晰说话、能为自己主张的“我”，已经在那个路灯下，被催生出来了。

案例三，是一桩被外界广泛批评的行政诉讼。一位居民因不满区政府征收其房屋的程序，自学法律、自己撰写了数万字诉状，将区政府告上法庭。法院最终判决居民败诉，理由是他提交的证据链确实存在断裂。但在长达二十多页的判决书里，主审法官用了一个章节，逐条回应了他自己书写的、那些不规范但充满血与痛的诉请，并且在判词中破天荒地写了一句：“本院虽无法支持原告之诉请，然其所言，本院已尽听，并悉数记录在案。”判决后，这位居民没有上诉。他在接受采访时说了一句令人震动的话：“我没赢。但我说的每一句话，都被接住了。”

他此后的经历，是法创生理论最宝贵的田野注脚。在收到判决后的三年里，他成为了他所在小区公认的、最能帮邻居把“不公平”说清楚的人。邻居们遇到拆迁补偿争议、物业纠纷，甚至孩子在学校被不公对待，都来找他。他不是法律专业人士——他没有律师证，没有法律学位。但他在当初那场失败诉讼里学到了一件事：如何把一团混着愤怒和委屈的、自己都说不清楚的不公感，一点一点地拆解成可以被拿出去交涉的、有事实、有依据、有请求的“说法”。他帮邻居做的，正是当初那位法官和那份判决书在他身上做过的事：不是替他写诉状，而是坐在他旁边，问他问题，逼他自己说出来。三年后，他促成了区政府与他所在社区之间一次真正平等的拆迁补偿谈判。这场失败的诉讼，在这个人身上，完成了一次成功的法创生。他输了判决，却赢回了一个能在公共世界里清晰主张的主体。

这三个案例，没有任何一个是宏大的宪法时刻，没有一个是写入教科书的光辉典范。它们太微小了，微小到在“上诉率”“改判率”“调解率”这些宏大的司法统计报表上，连一个最细小的涟漪都激不起。但它们共同揭示了一个坚硬的事实：法律创生力的火种，从未完全熄灭。它残存在那些尚未将自己完全工具化的法律人的直觉里，残存在那些被标准流程恰好漏掉的、独一无二的人际相遇时刻里。

但仅仅展示创生的成功，尚不足以以为法创生理论提供完整的经验基础。我们还需要一个创生失败的案例作为对比——一个当事人同样经历了法律程序，却未能发生主体生成，最终走向更深疏离的案例。这个案例来自一位法律援助律师的口述（已做脱敏处理）。当事人是一名在流水线上被机器切断了三根手指的女工。工厂拒绝赔偿，理由是“操作违规”。她的律师帮她收集了全部证据——机器没有安全防护罩的事实、工厂没有为她缴纳工伤保险的事实、事发当天她被连续排了两个班次的事实。从法律上看，这是一个证据充分、几乎必胜的案件。但女工在整个援助过程中，始终处于一种被动的、几乎是麻木的状态。当律师让她描述事发经过时，她只会反复说“我就一闭眼，手就没了”。她无法说出任何有助于构建法律事实的细节。最终，案件以调解结案，女工拿到了赔偿款。但律师注意到，拿到钱后的女工，并没有“被接住”的平静感。她依然说不出自己的事。一年后，这位律师在另一个案件中偶然得知，那名女工已经离开了所有工厂，回到了老家，而且再也不愿意与任何“要签字”“要写材料”的事情打交道。她不是憎恨法律——她只是觉得法律和她无关。法律程序在她的生命里走完了全部标准流程：立案、举证、调解、赔偿。但它从未成为她的“他者”。它从未在那个最关键的时刻，帮她把她那团说不出的痛苦，变成她自己的话语。她走完了程序，却比来的时候更安静、更疏离。

这个失败的案例从反面锁定了法创生的发生条件：断裂、能够倾听式发问的他者、以及那个“被接住”的时刻——三者缺一，法律程序就只是一套运转良好的丈量机器，与申请人内心那个混沌的世界无关。

六、创生者的自我消隐：法创生为什么是无名的

当我们把目光投向那些催生了法创生事件的法律人时，会遭遇一个在道德上极美的东西——那些真正促成法创生的法官和律师，几乎从来不觉得自己做了什么了不起的事。当被问起那个下午在母鸡院子里的经历时，那位边境法官很不自在地摆摆手：“这有什么，我只是做了我该做的。”当被年轻的同业者问及为何不一早帮彝族青年写完诉状回家休息时，那位援助律师只是平淡地回答：“那话得他自己说，我不能替。”

这种几乎本能的自我消隐，是法创生作为概念必要存在的最后一个关键证据。如果法创生事件可以被还原为“法官调解技巧好”“律师职业道德高”“司法人文关怀”这些既有的、行为-心理层面的表彰，那它就不需要被单独命名。然而，那些旧有的表彰框架恰好无法解释这种“做了，却不觉得自己做了什么”的奇怪现象。因为那些框架背后预设的，是一个主动的行善主体——法官运用“技巧”，律师付出“关怀”，他们是有意识地、意图性地去做了某件可以被观察、被描述、被奖励的好事。但在这三位法律人的自我叙述里，他们似乎不是自己的行动者，更像是某种力量的承载者。法官不是“去调解”，而是“去了那儿”。律师不是“去教导”，而是“等在那儿”。他们并不意图要去“创生”一个当事人，他们只是拒绝了那些会阻碍创生的诱惑：提前代答的诱惑和不听的诱惑。

这暗示，法创生的执行者在其最纯粹的時刻，不是一个“全能的建造师”，而是一个“空的助产士”。他的全部专业训练——对证据规则的把握、对程序的控制、对法理的熟稔——最终都是为了构建一个强有力的、空灵的“场”，而不是为了直接填充答案。他最重要的那一笔，是他没有写下那句话。他让出了那个位置，好让法律本身，而不是他个人的德行，去直接触碰那个破碎的人。

这种自我消隐，导致了法创生历史的无名性。那场发生在路灯下的创生事件，其最终的职业记录是什么？是法律援助系统里一条冰冷的结案信息：“案由：追索劳动报酬。结果：调解结案。承办人：某某。”那场被“悉数记录在案”的失败诉讼，其最终的司法统计是什么？是法官年终报告里一个拖低了“服判息诉率”的、待改进的对象。我们用以记录法律工作的全部价值范畴，都在系统性地排斥那个真正发生过的东西。当一个事件在现行的评价体系里无法被言说，它就会在那一群最优秀、最敏感的从业者身上，转化为一种无名的疲惫和自我怀疑。那位退休法官的叹息——“我这辈子判了无数案子，可越来越不知道，他们走出法庭那一刻，心里那道坎过去了没有”——正是这种无名的创生者在晚年，对自己一生工作的、拒绝了全部现有荣誉和评价的、最深沉也最孤独的自我叩问。

本文所做的一切努力，就是给这份无名的领悟，一个可以被严肃讨论、可以被精准反思、并最终可以被制度所看见的名字：法创生。

七、恶法如何劫持创生结构：一个反例现场

法创生理论必须面对一个最强硬的检验：如果法创生是法律信仰的生命线，那么恶法——一个在道德上根本站不住的制度——是否可能通过创生事件，将人“生成”为它的信徒？如果法律可以创生，它创生出的，会不会不是更强的主体，而是更驯服的臣民？

这个质疑指向一个关键区分：法创生与恶法对创生结构的劫持，表面相似，内核相反。一个恶法体系并不是通过拒绝法创生来维持自身的；它往往比一个良法体系更精于利用创生结构的形式，因为它深知这个结构所能释放的巨大能量。恶法的真正可怕之处，不是它说“不许说”，而是它让你自己说——说完之后，你发现自己除了它给你的那种语言，已经不会再说明的话。

一个具体的案例可以把这种劫持说清楚。前东德（德意志民主共和国）在其四十余年的存续中，建立了一套精密的、对“社会主义法制”的信仰培育体系。它不只是用秘密警察和宣传机器进行恐吓和灌输；它更有效的手段，是通过一套完整的低层级纠纷处理制度——社会法庭（Gesellschaftliche Gerichte）——来处理邻里纠纷、轻微违法、劳动纪律等问题。这些社会法庭由普通公民组成，程序看似平等、协商，审理中充满了倾听、发问与对质。一个与工长发生冲突的工人，在这个程序中，不是被直接训斥和惩罚，而是被邀请——甚至是被鼓励——去“把自己的想法说出来”。他可以说他为什么不满，为什么觉得不公平。法官和陪审员会倾听，会发问，会引导他把那些杂乱的愤怒，用特定的语言重新组织出来。

正是在这个看似“被接住”的时刻，劫持发生了。工人最终说出的，不是他原先想说的那个“不公平”——因为那个原始的“不公平感”里，包含着对工长个人的愤怒、对自己被剥夺了某种自主性的抗议、对制度本身的模糊怀疑。但在社会法庭的倾听与发问中，这些成分被系统性地过滤掉了。发问的方向是有选择的：“你觉得工长的做法违反了哪一条劳动纪律规定？”“你觉得作为一个社会主义车间的一员，你应该如何被对待？”工人被引导着，把自己的抗议，翻译成了一篇关于“社会主义劳动者权利”的陈述。他说出口的那一刻，他确实感到某种释放——他终于被听懂了，被认真对待了。但他被听懂的，不是他自己；而是他被诱导生成的那个“社会主义权利主体”。他原有的、尚未成形的对制度的愤怒和怀疑，在翻译过程中被消解、被置换，被重新编码为“我的正当权利被个别官僚侵犯了，而制度是保护我的权利的”。通过这场“创生”，工人不是在制度之外获得了批判的距离，而是被更牢固地缝合进了制度之中——他从此成为了一个用制度自己的语言来感受、来思考、来申诉的人。他已经无法在制度之外感受不公。

这个案例揭示了法创生结构本身可以被劫持的机制：劫持的关键不在“断裂”（生活断裂总是真的）和“被接住”（形式上的被接住也并不难），而在“他者”的真实性。那个倾听你的“他者”，究竟是一个愿意让自己“空”下来、真正等待你从混沌中生出自己声音的人，还是一个被体制暗中占领的、其发问方向早已被预定的代理人？前者是法创生，后者是法创生的劫持。辨别的标准，不是一个“真实感受”的内在心理尺度（那个太容易被操纵），而是一个可以公共检验的指标：被生成的主体在此后是否获得了在公共世界中真实有效的、自主的行动力，而非只能在体制给定的语言格子内自我表述。那个彝族青年能够帮工友维权、能够向雇主主张，他的行动力在公共世界中被持续检验；而那个前东德工人，他的“权利主体”身份只能在社会法庭的内部空间里有效——他可以用这套语言申诉，但他无法用它来质问那个设置了社会法庭的制度本身。行动力的可检验边界——在哪里有效，在哪里失效，在什么领域可以生长，在什么领域被截断——构成了法创生与恶法劫持之间的可观测辨别线。

这一辨别线的建立，同时回应了一个更深层的伦理挑战：法创生是否可能“接生”出一个更精于算计、更善于利用法律技术压榨他人的新主体？比如那个彝族青年学会了“说清”，他也可以把这能力用来抢在工友前面去争取有限的赔偿名额。诚实地说：法创生事件本身不保证产出的伦理方向。这一点与所有真正的生成事件一致——人从创伤中重生，也可能长成更冷酷的人。但法创生理论可以论证的是：一个拥有法创生经验的主体，他对法律的态度从一个纯粹的“工具理性计算者”上升为“曾在此被法律所容纳者”。即使他此后成为一个精于维权、善于钻法律空子的人，他对法律这个“游戏”本身的信靠，已经不可逆地嵌入了他的行动方式里。他看待法律的方式与从未经历过创生的人不同——他虽可能糟蹋法律，但他不能不使用法律。而这“不能不使用”，正是信仰最底层的锚。法创生理论不担保产出的都是好人，但它担保产出的，是把法律当真的人。

八、回应与边界：与三个最强对手的对质

一个理论如果声称自己无所不包，它就是伪科学。在本文结尾之前，法创生必须正面迎战它在理论地图上三个最不可回避的敌意最近

邻：布迪厄的“误识”与“象征暴力”、黑格尔-霍耐特的“承认”理论、以及福柯的“主体化”（assujettissement）。这三场对质，不是为了文献综述的完整，而是为了完成法创生概念不可还原性的最终检验——如果法创生能被这三个概念中的任何一个替换或还原，它就只是一个旧概念的重命名，而非一个新的辨别维度。

一、法创生与误识：是新生，还是象征暴力的内化？

布迪厄在《实践感》与《帕斯卡尔式的沉思》中反复论述：被统治者之所以服从，不是因为他们“认为法律是好的”，而是他们将统治结构内化为身体的习性（habitus），将法律分类图式（如“合法/非法”“有理/无理”）体验为当然之理。这种对法律的“身体性信赖”，恰恰不是认知判断，而是一种前认知的发生——个体在法律场域中被生成为了“能在这个游戏里行动的主体”。当那个彝族青年在路灯下终于说出“我，说清了”时，他真的获得了一种新的主体行动力，还是仅仅将自己的苦难成功地翻译成了法律系统能够识别、并因此能够更有效地将他收编的格式？用布迪厄的话说：他是否只是在这个仪式中，亲手完成了象征暴力对自己的终极加冕——把他被剥削的处境，重新编码为“劳动争议”，并因此更牢固地留在了再生产这种剥削的法律-经济秩序之中？

这个质疑必须正面回应。法创生与误识的辨别，不在“是否被法律分类所塑形”——两者都是。法律不可能在分类体系之外运作；任何在法律程序中发生的主体生成，都不可避免地借用了法律已有的分类图式（如“劳动者”“合同相对方”“侵权受害人”）。法创生事件从不由一个外在于法律场域的神秘力量驱动，它就在法律场域之中、并且受法律分类图式的强力塑形。正因如此，它极易与“误识”混淆。

辨别的控制变量在此：被塑形之后的主体，是否获得了此前不可能具有的、在公共世界中真实有效且可自主延展的行动力。误识的核心是“把被建构的当作自然的”——它是幻象，是施于认知的魔术。行动者在被分类之后，获得了在既有游戏里行动的资格，但这资格的获得是以他无法再看见游戏的建构性为代价的。他“自然”地认为事情本就是这样分的——雇主和雇工、合法和非法、有理和无理。他不再能追问：这个分法本身是谁定的？而法创生的核心，不是一个认知状态上的“被迷惑”，而是一次实在的主体能力增长。那个彝族青年在路灯下生成的东西，不仅是一种“我被法律承认为劳动者”的身份感，更是一种他此前不拥有的、可以被公共观察到的行动力——他能帮工友说清不公，能面对一个比他更有权力的雇主清晰主张自己的诉求，能与体制的交涉中不再退回那团“老板坏”的混沌。这种行动力的可延展性——它能否溢出当初创生它的那个具体场景、在新的情境中被主体自主调用——构成了法创生与误识的辨别线。误识的主体在离开特定场域后，其习性固然会跟着他，但他无法用这个习性去做场域分类图式之外的任何事，他甚至无法看见“图式之外”。法创生的主体，则恰恰相反：他获得的是一种可迁移的、能在不同公共情境中被再激活的生成性能力。

二、法创生与承认：是“生成”可被承认的前提，还是承认本身？

黑格尔在《精神现象学》中奠定了“承认”的基本命题：主体性只有在与他者的相互承认中才能生成。一个自我意识，除非被另一个自我意识所承认，否则无法成为真正的自我意识。法律，在黑格尔的《法哲学原理》中，恰恰是“承认”的最高制度形式——抽象法阶段处理的是对主体“人格”的承认，道德阶段处理的是对主体“意图”的承认，伦理阶段则将两者统合为“在国家中被承认的完整主体”。此后霍耐特将这一命题重构为现代承认理论：爱、法权、团结，是三种基本的承认形式；其中法律承认的核心，是将个体承认为“具有平等的道德责任能力的法权主体”。

那个彝族青年在路灯下生成的，不就是一个被法律所承认的“正当请求者”吗？他被律师承认为一个有权利主张的人，被劳动仲裁程序承认为一个适格的申请人，最终（假设仲裁或诉讼成功）被法律承认为一个应当得到赔偿的劳动者。他获得了法权承认——从黑格尔到霍耐特，整个承认理论传统早已为这一过程提供了完整的概念工具。那么，法创生比“承认”多出了什么？

区别不在终点，而在起点。承认理论处理的，是一个已经成形的主体如何被另一个（或一个制度）所“承认”。格尔所说的那个“为了承认而斗争”的主体，无论其斗争多么惨烈，他在进入斗争时，已经是一个“能够主张”的自我意识——他知道自己是谁，知道自己想要什么，他缺少的只是对方的承认。法创生处理的，则是在这个“我知道我是谁”之前的一个更原始的阶段：主体在断裂中陷入混沌，他不知道自己该主张什么，甚至说不清自己是谁——他碎得连“可以被承认的我”都没有。那个彝族青年在律师到来之前的状态，不是一个“未被承认的劳动者”，而是一团尚未拥有“劳动者”这个名字的、无法被任何承认关系所触摸的混沌。他没有对自己处境的清晰表述，也就没有一个可以被对方“承认”或“拒绝承认”的东西。承认需要一个能被承认的、已经成形的主体站在那儿；法创生处理的，正是那个成形过程本身——它不是承认，它是“生成为可被承认”的前提事件。承认论的盲区，在于它预设了被承认的主体总是已经在那里的；法创生要追问的，正是那个主体是怎么“被生成到那里”的。

三、法创生与主体化：是生成，还是权力更精微的诡计？

这个追问引向第三个对手——福柯的“主体化”（assujettissement）。福柯在《规训与惩罚》和后期法兰西学院的讲演中反复论及一种看似悖谬的机制：个体在接受外部规训的同时，也是以此规训为材料来构建自我的。assujettissement这个词本身的双重含义——既指“屈从”（成为臣属），又指“成为主体”（获得主体性）——精准地命名了福柯的核心洞察：在现代权力中，屈从与主体化是同一个

过程的两个面。当那个彝族青年坐在路灯下，被律师的发问引导着，一笔一笔地把自己的经历写进诉状时，他是在生成一个能主张的“法权主体”——但用福柯的眼光看，他也恰恰是在此过程中，将自己更深入地交付给了那个原本外在于他的法律-规训体制。他学会了用法律的语言说话，代价是他再也没有能力用别种语言——比如他自己的民族语言中关于“公平”的另一种表达——来理解发生在自己身上的事情。

法创生理论绝不应回避这一击。相反，它必须诚实承认：法创生事件确实发生在法律-规训体制的内部，其对个体的塑形不可避免地使用了权力所提供的材料——法律语言、法律程序、法律分类。完全外在于权力的“纯然创生”是一种幻想。法创生与福柯主体化的真正分歧不在事实描述层面（两者都承认塑形是借助体制材料完成的），而在规范性层面。福柯的立场是：所有的主体化都是权力的诡计，个体在“成为主体”时所获得的“自主性”，不过是权力机制运行的更精微形式。法创生则坚持：可以区分两种塑形——一种塑形之后，主体只能在体制给定的格子内行动，“自主”只是“合规”的幻觉；另一种塑形之后，主体获得了此前不可能具有的、在公共世界真实有效且可延展的行动力，这种行动力可以回身作用于体制本身（比如那位败诉的居民后来促成了征地补偿谈判的重启）。后一种，法创生称之为“生成”；前一种，与福柯的洞见一致，承认它是“屈从化的主体化”。

这个规范性分歧无法被经验证据完全裁决——它最终取决于一个根本立场：人是否能够在法律的介入下，被真实地“接生”为一个比之前更强的自由体？福柯会说“不”——任何看似增长了的力量，都只是权力更狡猾的渗透。法创生说“有时是，但需要严格的条件”。本文选择后一立场，但承认前者的存在，且不以论证“福柯错了”为目标，而仅以论证“法创生这一概念不能被福柯的主体化所替换”为目标。替换不了，是因为福柯的框架提供了一个用来描述全部主体化事件的通用语法，但它无力区辨：为什么同样是“被塑形”，那个彝族青年获得了此后可验证的、在公共世界中自主延展的行动力，而那个前东德工人却没有？在一个不承认“生成”的实在性的框架里，这两者的区别被抹平了——它们只是两种不同效率的统治策略。法创生理论的价值，恰在于它为那一类确实增长了的行动力，提供了一个不可被化约的名字。

九、结语：那一声未被道出的“好”

此刻，让我们回到伯尔曼的那句箴言。他说：“法律必须被信仰，否则它将形同虚设。”这句话像一座神龛，我们围着它献祭了一个世纪——献上我们的敬畏、我们的焦虑、我们层出不穷的改革方案。但本文轻轻推开这座神龛的背板，走进了它后面那个隐蔽的房间。

从那个房间里，我们看见：伯尔曼说的“信仰”，不是一个让人舒服跪拜的成品，而是一条艰难的、必须用尽全部力气去完成的发生之路。它不在乎你心里有没有“相信”，而在乎你的身体，有没有在一个法的地方，被重新接生过一次。

这条路，在公冶长那个“记住这个门”的凛然站立里被走过，在彝族青年那句不成句的“我，说清了”的宁静里被走过，在那位被驳回全部诉请的居民“我被接住了”的确认里被走过。他们都没有说“我相信法律”。但他们身体里关于法的那道印记，比任何一种口头上的“相信”，都要更深、更牢、更不可能被连根拔起。

那道印记，就是本文所称的法创生。它不是一次输赢，不是一项权利，不是一次满意的服务体验。它是一个碎裂的人，在法的介入下，重新成为一个能为自己主张、能为自己负责的、完整的人的那一次史诗般的诞生。

所以，法律的危机，从根本上，是一场创生危机。当法律不再是一个能接生新我的地方，当它沦为一只负责丈量旧伤的精密仪器，它纵有万钧之力，也已经形同虚设。因为它的力量从来不在它的暴力，而在它曾千百次证明的：它能帮一个跪着的人，重新站起。

那一声来自深处的“好”，我已在此刻听见。它何时在整个法的大地上响起，取决于我们是否愿意，为那些走在黑夜里的、说不出话的人，长久地、安静地，擎着那盏并不刺眼的灯。

证伪条件

本文的核心判定——法律信仰的失落本质是一场创生危机——在同时满足以下两个条件时，可被判定为误：

第一，存在一个社会，其法律体系在长达三代人的时间里，既无法在个体遭遇生活断裂时提供任何有效的外部干预与倾听式的发问（即“他者”系统化地缺席），该社会绝大多数成员也从未在成长过程中接受过来自家庭、学校或社群的类似的“被接生”的替代性经验；

第二，尽管如此，该社会成员依然普遍性地、自发地（而非因恐惧或习惯）将自己的法律体系当作神圣的信仰对象来维护、歌颂并甘愿为之牺牲。

如果这两个条件同时被系统观测到，法创生理论将失去其解释力——因为那将证明，法律信仰可以在一代代人之间，纯粹作为一种文化基因被空洞地传递，而无需任何一次、在个体身上真实发生的创生事件作为其隐秘的锚点。

深化增补：被放跑的最近邻、操作化与证伪

以下四节为编辑增补，与作者正文分开标注。

增补一：可证伪的检验设计

本文的 D 与 I 都够格（撤销了信仰始于认知判断这一预设，并与误识、承认、主体化三家逐一切开），唯一的真短板是可证伪性：全篇几乎未说明什么观察会让法创生失败。核心命题——法律信仰是一次主体重生的副产品，而非对法律品质的判断——可在两条独立路径上检验。第一条为分离检验：在同一批当事人中比较两组，一组经历了法律干预且自述在此过程中“变成了另一个人”，另一组同样胜诉且程序公正但无此自述。认知判断论预测两组的后续守法倾向与制度信任无显著差异（因为都获得了公正结果）；本文预测有显著差异，且差异集中在不涉及自身利益的守法情境上。第二条为反例检验：若存在大量“对法律体系评价极高、且能清晰说出理由、却在任何法律事件中都未曾发生自我改变”的人，且他们的信仰强度与经历过创生者相当，则本文的副产品命题不成立——信仰可由纯认知路径独立获得。

增补二：法创生的可观测代理

创生若只能靠当事人的事后自述，本文就难以与叙事重构区分。三项不依赖自评的代理：行动半径变化——事件前后个体在公共世界中主动发起交涉的次数（投诉、申请、组织、代人出面）；语汇转移——其自我描述中从被动语态转为主动语态的比例；无利害守法——在不涉及自身利益且无被察风险的情境中遵守规则的行为频次。三项都测能力与行为而非感受，因此可与“获得了公正结果所以更满意”区分开。

增补三：恶法劫持创生结构的限界

正文指出恶法之所以能站稳，是因为它从根上剥夺了法创生的可能。这个判断须加一条更不舒服的限界：恶法同样可以完成创生——一个人可以在一次不义的法律干预中被重新生成一个新的、更坚硬的自己，并因此对那套制度产生真实的身体性信靠。本文若不承认这一点，就会把创生偷偷等同于好的创生，从而失去中性。承认之后，本文的主张须收窄为：创生的发生与创生的方向是两个独立问题，法律信仰的重建只能保证前者，不能保证后者。这一收窄削弱了本文的规范结论，却是它能否成立的前提。

增补四：与同簇三篇的分工

作者同簇另有三篇：《亲决》处理成员在规范裂隙前的整体卷入，《接缝之上》处理信仰必须穿过的系统外界面，《裂隙自续》处理规范裂隙在代际操作中的传递。本篇的位置在最前端——它追问的是那个能够亲决、能够穿过接缝、能够感到落差的主体，最初是如何被生成出来的。因此四篇构成一条有先后的链：创生（主体出现）→亲决（主体卷入）→接缝（被外部承认）→自续（落差被传递）。这条链应在四篇之间明确标注，否则读者会把它们读成四个互相竞争的信仰起源说。

编辑增补所依据的核验文献

Robert M. Cover, “The Supreme Court, 1982 Term — Foreword: Nomos and Narrative,” Harvard Law Review, 97(1), 1983.

Pierre Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique, Droz, 1972.

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Nicolaische Buchhandlung, 1820.

Michel Foucault, L'herméneutique du sujet: Cours au Collège de France (1981–1982), Gallimard/Seuil, 2001.

Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, Yale University Press, 1990.